

한국농어촌공사 감사

[통 보]

제 목 미공개정보 관리 미흡

해 당 부 서 ○○○○처

조 치 부 서 ○○○○처

1. 업무개요

公社에서는 농어촌지역에서 필요한 농업·생활·환경용수 등을 확보·공급 함으로써 안전영농기반 구축과 농어촌 환경개선 도모를 위해 [표 1]과 같이 다목적 농촌용수개발사업 및 농촌용수이용체계재편사업 등의 기본조사 업무를 수행하고 있다.

2. 판단기준

이해충돌방지법 제14조(직무상 비밀 등 이용 금지)에서는 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속 공공기관의 미공개 정보를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취하거나 제3자로 하여금 재물 또는 재산상의 이익을 취득하게 하여서는 아니 된다고 규정하고 있으며

이해충돌방지법 업무편람(국민권익위원회, 2024)에 따르면 미공개정보란 재물 또는 재산상 이익의 취득 여부의 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말하며, 해당 미공개정보와 관련된 직무 담당자 뿐 아니라 타 부서 등 해당 공공기관의 소속 공직자 전부를

포함하여 규율된다고 해석하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

●●●●본부 등 4개 본부의 다목적농촌용수개발사업 등의 위치도가 포함된 기본조사와 관련하여 주민설명회 개최 등으로 대외에 공개되기 전에 기안하거나 접수된 전자문서의 열람범위를 확인한 결과 열람범위를 전체로 한 사례가 다수 발견되었다.

[표 1] 기본조사시 대외공개전 문서열람 범위 전체 설정 내역

구분	대외공개 전 전체열람 설정 문서 건수

[그림 1] 업무담당자와 사적이해관계자 확인 내역



2021년 3월 한국토지주택공사(LH) 직원들이 LH가 개발하는 부동산 관련 미공개 정보를 이용한 투기 의혹이 제기되면서 2021년 이해충돌방지법이 제정될 수 있는 계기로 작용되었다는 점에서 우리 公社 또한 임직원이 직무상 비밀이나 미공개정보를 이유 없이 취득하거나 이러한 정보들이 악용될 가능성을 차단함이 바람직하다.

4. 처분 검토 결과

위치도 등이 포함된 기본조사 관련 문서의 열람범위를 전체로 설정할 경우 담당부서 외 타 부서의 임직원이 대외공개 전 미공개정보를 취득하게 되고 개발사업 예정지 및 주변지 투기 등 부당하게 악용하거나 제3자로 하여금 악용하게 할 우려가 있다.

따라서 ○○○○처에게는 대외에 적법하게 공개되기 전 기본조사 등 문서의 열람범위를 부로 설정하거나 보안설정을 하여 임직원 또는 제3자가 부당하게 미공개 정보를 이용하는 사례가 발생하지 않도록 사례전파 할 것을 “통보”함이 타당하다.

5. 조치할 사항

사장(○○○○처장)은 각 부서에서 위치도 등이 포함된 기본조사 관련 문서를 처리할 경우 타 부서의 임직원 등이 대외공개 되기 전의 미공개정보에 접근을 제한할 수 있도록 열람범위 등 설정에 유의하도록 사례전파 하시기 바랍니다. (통보)